

rath mit einer Poena fiscali angesehen worden, und solche durch des Hrn. Grafen von Königsfeld Vorschlag, nur aus Gnaden nachgelassen erhalten.

Sondern man hat auch diesen 4. Wochen lang alle Abend bey der Inquisition ganz allein gelassen.

Binnen welcher gangen Zeit der Schreiber Bredekaw beständig bey Ihme gewesen, und sich in der am 13ten Octobr. a. c. in Judicio gegen seinen gewesenen Hrn. introductirter Appellation dessen Benraths bedienet hat;

§. 33) Dabenebenst ist der Schreiber binnen dieser gangen Zeit auf freyem Fuß geblieben, und hat nicht nur durch seinen Consulanten, sondern auch, weil der Inquisition selbst in Ihrem Gefängniß so viele Freyheit gelassen worden, daß sie fremdden Besuch von Ihren Anverwandten ohngehindert empfangen können, durch andere Personen sich mit ihr über alles, was Er oder sie dereinst zu sagen hatten, vereinigen können, immassen der Hofrath Senckenberg, als dieser am 1. Octob. das Officium Judicis gegen ihn zur satisfactioe publica excitirete, vor sich aber ratione injuriarum demselben (eben §. præced. gesagter massen) eine Leibesstraffe aufzulegen bate, vor allen Dingen, gleich als ob Er ein peinlicher Ankläger wäre, und ohne indicia denunciret hätte,

die auf diesem Fall in ord. Cr. art. 12. vom peinlichen Kläger erforderte Caution zu leisten, auferleget worden, da man sich doch ex Actis (vid. §. 31. hätte ersehen können, daß hier von einer ohnzweiffentlichen und öffentlichen Missethat die Frage obwalte, wobey dem Richter in O. Cr. art. 16.

ein ganz anderer ex Officio anzustellender Proceß vorgeschrieben wird, und allenfalls, wenn über die insufficientiam Indiciorum ein Zweifel obgewaltet hätte,

secund. O. Cr. art. 7.

auswärtige Rechtsgelährte hätten müssen befraget werden, ansonsten aber bey der bloßen actione Injuriarum dem Hofrath Senckenberg die Cautions Leistung um do weniger konnte auferleget werden, da solche auch bey der Inhaftirung der Agricola von Ihm keinesweges wäre erfordert worden.

§. 34) Zwischen dem Crimine falsi und concussionis ist

sec. LAUTERB. Coll. Theor. Pract. Lib. 48. Tit. 10. §. 16.

eine so große Verwandtschaft, daß so gar in legibus einem einigen Verbrechen wie der Conspirationi & subornationi Testium bald dieser bald jener Rahme bengelegt wird.

L. 2. de concuss. l. 1. de L. Cornel. de fals.

Da nun der Inquisition dieses Crimen allschon völlig erwiesen worden (§. 22.) und dieselbe, wenn sie auch ohngestanden falls zu einem wahren Zeugniß suborniret hätte,

sec. LAUTERB. Coll. Theor. Pract. L. 48. T. 10. §. 8.

dennoch mit der poena falsi, als falsum fieri curans,

sec. l. 9. §. 3. ad L. Corn. de fals.

L. 4. §. 8. C. de 7. X. de fals.

müßte belegt werden, welche dann oben (§. 31) gesagter massen die Straffe der Enthauptung ist, wie viel mehr wird derselben und Ihrem Complici Bredekaw diese Straffe angedeyhen müssen, da dieselbe extra Judicium beständig behauptet, daß sie der Hofrath Senckenberg mit Gewalt und so gar mit Pistolen zu seinem Willen gezwungen,

Protoc. Inquis. fol. 71. b. fol. 73. b. 82. a. b. fol. 23. a.

auch in Judicio,

[22.]

ein gleiches vorgegeben, und so gar sehr viele mahl gegen alle menschliche Möglichkeit mit Gewalt forcirt worden zu seyn, behaupten will, mithin nebst dem Bredekaw, welcher (§. 28. 29.) sich in allen seinen Aussagen widersprochen, mit der Poena falsi um do gewisser zu belegen ist, da

secund. Fatin. Tir. 9. qu. 66. p. m. 320.

die Klage sowohl als das Zeugniß vor falsch und erdichtet müssen gehalten werden.

§. 35) So viel die von der Inquisition

[22.]

angegebene Zeugin belanget, so muß zwar, so viel Test. 1. neml. des ältern Hr. Burgermeisters hochwohlgebl. anbetrifft, der Hofrath Senckenberg zu seinem größten Leidweesen bekennen, daß Er dieselbe, (nach Veranlassungs. 16. 17. 18. 9.) vor einem Inimicum angeben müße, woferne jedoch anoch ein Proceß gegen den Hofrath Senckenberg statt haben könnte, und nicht

contra O. Cr. art. 100.

wie sonst hier gewöhnlich, articuli impertinentes oder dergleichen Interrogatoria zugelassen, auch die von der Agricola per modum Exceptionis angedrohet objectio alterius Criminis

sec. cap. accedens 23. X. de accus.

nicht zugelassen wird, dürfften dieselbe vielleicht um do ehender vernommen werden, weil alles ohne hin ex Originalibus zu erweisen stehet.

§. 36) Was von dem Bredekaw, der Seisin und deren Sohn zu halten, ist oben (§. 25. 26. 27. 28.) erinnert worden.

Mein Laquays Graf darff, wann gegen mich anoch ein Proceß statt hätte, immerhin verhört werden.

Die Wagnerin und deren Mann haben allschon gegen die Inquisition ausgesagt.

Der Schultheiß zu Oberrod, der Wirth Krebs und Hr. Notarius Tribert sind bereits abgehört.

Die